

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 해지 환급금 처리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 국가
외의 자에게 일정기간 사용·수익하도록 대부계약을 체결하고 대부료를
징수하며, 대부계약이 해지된 경우 대부료 해지 환급금 등을 처리하는
업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제2항에 따르면
대부받은 자가 계약기간 중 해약하고자 할 때에는 1개월 전에 이를
신청하여야 하고 공사는 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 같은
세칙 제33조 제1항에 따른 별지 제14호서식 “국유재산 대부계약서”
제10조에 따르면 계약이 해제 또는 해지되는 경우 공사는 대부받은
자가 과납한 금액을 반환하여야 하고

「회계사무규정」 제38조에 따르면 수입금이 과오납된 사실을 확인
하였을 때에는 지체 없이 환급조치를 취하여야 한다.

따라서, 부산지역본부는 국유재산 대부계약이 해지되는 경우 잔여 대부기간에 해당하는 대부료를 대부받은 자에게 지체 없이 환급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 10. 30. 감사일 현재 부산지역본부의 국유재산 계약 해지에 따른 대부료 환급 실태를 점검한 결과

‘□□□□□ □□□ □□□ □□ 000-0’(◆, 000m²) 소재 국유재산의 경우 피대부자의 대부계약 해지신청으로 2019. 4. 18. 피대부자 ○○○와 대부계약을 해지하였으므로 수납금액 135,890원 중 점유기간에 해당하는 대부료 51,740원을 제외한 나머지 잔여 대부기간에 대한 대부료 84,150원을 지체 없이 환급하여야 하는데도 561일이 지난 감사일 현재 까지 환급하지 않는 등

[별표 6] “국유재산 대부계약 해지환급금 미지급 내역”과 같이 계약기간 중 대부계약이 해지되어 대부받은 자에게 환급해야 할 잔여 대부기간에 대한 대부료가 총 88건, 11,799,680원이 있는데도 감사일 현재까지 환급사유 발생일로부터 길게는 1,069일(2년 12개월 4일), 짧게는 77일이 지나도록 환급하지 않은 사실이 있다.

[소관부점 의견] 대부료 환급 대상자의 환급계좌 조회에 어려움이 있는 경우를 제외하고 지체 없이 환급금액을 처리할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 국유재산 대부계약 해지에 따른 환급 대상 미지급금을 즉시 환급하도록 하고, 향후 대부계약의 해지환급금을 미지급한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 6]

국유재산 대부계약 해지환급금 미지급 내역(2020. 10. 30. 현재)

(단위 : 원)

순번	소재지	계약자명	환급대상 금액	환급사유 발생일자	지연 일수
합 계(총 88건)			11,799,680		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

“기재생략”

순번	소재지	계약자명	환금대상 금액	환금사유 발생일자	지연 일수
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		“기재생략”			
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					

순번	소재지	계약자명	환금대상 금액	환금사유 발생일자	지연 일수
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75		“기재생략”			
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					